

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 518/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสำราญ เตชะวนิช กับพวก

จำเลย

นายณรงค์ นุมัติ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานลักทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(3) และ (7), 336 ทวิจำคุก 7 ปี 6 เดือน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้องจำเลยที่ 2 จึง
ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 5)

คำสั่ง

อนุญาตให้ประกันระหว่างอุทธรณ์ ดีราคาหนึ่งแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณา
หลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ประกันระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาหนึ่งแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณา
หลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(พนม พ่วงวิญญู-สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>